

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

ECM • 1re T

Les droits humains

ECM – classe de Première technique

Cette fiche de synthèse évalue votre capacité à mobiliser l'ensemble des notions du chapitre pour analyser des situations complexes, argumenter juridiquement et proposer des démarches concrètes de promotion des droits humains.

EXERCICE 1 Analyse juridictionnelle d'un conflit de droits et de compétences

Contexte : Lors d'une manifestation syndicale interdite par arrêté municipal au motif de troubles à l'ordre public, des heurts éclatent. La police utilise des gaz lacrymogènes dans une zone résidentielle dense, touchant des riverains non manifestants. Une ONG locale (membre du Réseau des Défenseurs des Droits Humains au Cameroun – REDHAC) saisit la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés (CNDHL) et annonce un recours devant le Tribunal Administratif. Le Préfet invoque l'article 15 de la Loi n°90/055 du 19 décembre 1990 sur les réunions et manifestations publiques.

1. Qualifiez juridiquement les droits fondamentaux en tension dans cette affaire. Hiérarchisez-les au regard du principe de proportionnalité et de la jurisprudence du Comité des Droits de l'Homme de l'ONU (Observation générale n°37).
2. Analysez la recevabilité et le bien-fondé des trois voies de recours envisagées : saisine de la CNDHL, recours contentieux devant le Tribunal Administratif, saisine de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP). Précisez pour chacune les conditions de recevabilité (qualité pour agir, épuisement des voies de droit internes, délais).
3. L'État du Cameroun a ratifié la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) et le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP). En cas de contradiction entre une loi interne (Loi 90/055) et une disposition de ces traités, quelle norme prime ? Justifiez par l'article 45 de la Constitution du 18 janvier 1996 et la théorie du bloc de constitutionnalité.

EXERCICE 2 Évaluation critique de l'effectivité des institutions de protection

Document : « Malgré l'existence de la CNDHL (Loi n°2019/014 du 19 juillet 2019) et des ONG agréées, les rapports annuels (Amnesty International, Département d'État US, CNDHL) font état de persistance de la torture, de détentions arbitraires prolongées et d'impunité pour les forces de l'ordre. La CNDHL émet des recommandations non contraignantes ; le Médiateur de la République (Loi n°2019/015) ne peut s'autosaisir que sur instruction du Président. »

1. Identifiez et expliquez trois obstacles structurels (juridiques, institutionnels, sociolo-

giques) qui limitent l'effectivité des décisions de la CNDHL et du Médiateur de la République au Cameroun.

2. Comparez le mécanisme de « communication » devant la CADHP (art. 55 de la Charte) et la procédure de « plainte individuelle » devant le Comité des Droits de l'Homme (Protocole facultatif au PIDCP). Lequel offre les meilleures garanties d'exécution pour une victime camerounaise ? Argumentez.
3. Proposez, en vous appuyant sur les Principes de Paris (Résolution 48/134 de l'AG ONU), trois réformes concrètes pour renforcer l'indépendance et le pouvoir de sanction de la CNDHL. Justifiez chaque proposition par un principe spécifique.

EXERCICE 3 Conception et défense d'un projet d'intervention locale (TD1)

Mission : Vous êtes chargé de programme au sein d'une structure locale de promotion des droits de l'homme (ex : AJDDH, ACDH, ou une antenne locale de la CNDHL). Vous devez concevoir un projet de « Clinique Juridique Mobile » pour les zones rurales enclavées de la Région de l'Extrême-Nord, confrontées à l'insécurité (Boko Haram), aux mariages précoces/forcés et à l'absence d'état civil.

1. Rédigez la note de cadrage stratégique (2 pages max) structurée ainsi : Diagnostic participatif (méthodologie), Objectif global et spécifiques (SMART), Activités clés (juridiques, psychosociales, de plaidoyer), Partenariats institutionnels et communautaires (mairies, chefferies, parquets, ONG internationales), Indicateurs de résultat et d'impact, Plan de durabilité post-financement.
2. Anticipez trois risques majeurs (sécuritaire, culturel, institutionnel) et proposez pour chacun une mesure d'atténuation réaliste.
3. Argumentez, devant un bailleur de fonds sceptique, pourquoi l'approche « clinique mobile » est plus pertinente qu'un bureau d'assistance juridique fixe dans le chef-lieu de département, en intégrant la notion d'« accessibilité » (disponibilité, accessibilité physique, économique, informationnelle) définie par le Comité DESC (Observation générale n°14).

EXERCICE 4 Dissertation juridico-philosophique : Universalisme et relativisme culturel

Sujet : « La mise en œuvre effective des droits humains au Cameroun nécessite-t-elle une réinterprétation des normes universelles à l'aune des réalités socioculturelles locales (coutumes, droit coutumier, valeurs communautaires) ou une application stricte et non négociable des standards internationaux ? »

1. Problématisez la tension entre universalisme des droits (Déclaration de Vienne 1993, §5) et particularismes culturels (Charte Africaine, Préambule & art. 17-18 sur les va-

leurs culturelles et la famille).

2. Construisez une argumentation dialectique en trois temps :

- Thèse : L'adaptation culturelle comme condition de légitimité et d'appropriation sociale (ex : justice transitionnelle, médiation coutumière, droit de l'enfant vs autorité parentale).
- Antithèse : Le risque de relativisme culturel comme alibi pour violer les droits non dérogeables (interdiction de la torture, non-discrimination sexe/genre, droits des minorités/autochtones – Mbororo, Pygmées).
- Synthèse : La théorie du « pluralisme juridique interne » ou de la « vernacularisation » (Sally Engle Merry) comme méthode de traduction normative sans dilution du standard minimal.

3. Concluez en précisant la posture déontologique que doit adopter un acteur de la société civile (ONG, enseignant, agent CNDHL) face à une pratique coutumière violant un droit fondamental (ex : lévirat, excision, exclusion successorale des femmes).